

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สุนันทา พงษ์ทองพูล
นาง โรจนาลัย หรือ สุลาลัย ศรีอ้นย้อย
หรือ ศรีอ้นย้อย

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 653, มาตรา 820, มาตรา 987

เชิดมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม จำเลยเขียนหนังสือรับสภาพหนี้ลงชื่อด้วยตนเอง แต่วงเล็บท้ายลายมือชื่อว่าแทน พ.จึงเป็นการกระทำแทนพ. มิใช่กระทำในนามของจำเลยเอง ตามพฤติการณ์โจทก์ทราบดีว่าจำเลยกระทำการแทน พ.จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัว.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2527 จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปเป็นเงิน 25,000 บาท ตามเช็คธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด สาขาบ้านโป่ง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2527 จำเลยได้รับเงินตามเช็คแล้วต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2528 จำเลยทำหนังสือว่าจำเลยได้ยืมเงินจากโจทก์ไป ขอให้บริษัทแสงอุทัย จำกัด จ่ายเงินส่วนที่ นายไพศาลภิญโญ จะได้รับจากบริษัทให้แก่โจทก์ แต่โจทก์รับเงินจากบริษัทแสงอุทัย จำกัด ไม่ได้ จึงทวงถามจากจำเลยและนายไพศาล ภิญโญจำเลยเพิกเฉย กับจำเลยได้ซื้อสินค้าเชื่อจากโจทก์เป็นเงิน 1,223 บาทด้วย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน

30,207.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 26,223 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยเป็นเพียงผู้แทนของนายไพศาล ภิณโณ นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารเท่านั้น จำเลยลงชื่อในเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 2 แทนนายไพศาล ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกู้ยืมเงินนั้นไม่มีหนังสือสัญญา เป็นหลักฐาน และจำเลยไม่เคยซื้อสินค้าจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 25,000 บาท นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เช็كدังกล่าวมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ดังนั้น แม้จำเลยจะรับเงินตามเช็คไปครบถ้วนแล้ว โจทก์จะฟ้องร้องให้บังคับคดีในเรื่องกู้ยืมหาได้ไม่ ได้ความจากการนำสืบของโจทก์ต่อไปว่า หลังจากโจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยได้เขียนหนังสือรับสภาพหนี้ลงชื่อด้วยตนเอง แต่วงเล็บท้ายลายมือชื่อว่าแทนนายไพศาล ภิณโณ ตามเอกสารหมายเลข จ.2 เห็นว่า จำเลยทำเอกสารหมายเลข จ. 2 แทนนายไพศาล ภิณโณ หาได้กระทำในนามของจำเลยเองไม่ ซึ่งตามข้อความในเอกสารและตามพฤติการณ์โจทก์ก็ทราบดีว่าจำเลยกระทำการแทนนายไพศาล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัว

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>